Lire un texte de loi

Cours · Collège (3e) · 45 min de cours, 45 min de TD

Objectif : Savoir trouver un texte officiel, repérer sa structure et comprendre ses verbes clés.

Un texte de loi paraît difficile, mais il suit toujours la même structure. Avec quelques repères, tu peux lire un texte officiel toi-même plutôt que de dépendre d'un résumé.

Où trouver les textes officiels ?

Légifrance (legifrance.gouv.fr) publie le Journal officiel et tous les textes en vigueur. Les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat publient les textes en discussion, les amendements et les comptes rendus des débats.

Comment est construit un texte

Un projet ou une proposition de loi commence par un exposé des motifs : il explique pourquoi l'auteur propose ce texte. Il n'a pas de valeur de loi. Puis viennent les articles, numérotés (article 1er, article 2, …), parfois regroupés en titres et chapitres. Chaque article peut contenir plusieurs alinéas.

Dans les codes (code civil, code du travail…), les articles ont des numéros du type L. 123-4. Une loi nouvelle peut modifier ces articles.

Les verbes à repérer

Modifier : on change des mots. Insérer ou ajouter : on ajoute un passage. Remplacer : on substitue un texte à un autre. Abroger : on supprime un texte. Le texte dit souvent « après l'article X, il est inséré un article Y » : c'est une consigne de modification du code.

Qu'est-ce qui l'emporte ? La hiérarchie des normes

La Constitution est au sommet. Viennent ensuite les traités internationaux, puis les lois, puis les décrets et arrêtés. Une règle inférieure ne peut pas contredire une règle supérieure.

Une loi s'applique à partir de sa publication, ou à la date qu'elle fixe. Quand elle renvoie à un décret, elle ne s'applique pleinement qu'après ce décret d'application.

À retenir

- Les textes officiels sont sur Légifrance, assemblee-nationale.fr et senat.fr.
- Exposé des motifs : explique l'intention, mais n'est pas la loi. Les articles : c'est la loi.
- Verbes clés : modifier, insérer, remplacer, abroger.
- Hiérarchie : Constitution, traités, lois, décrets.

Vocabulaire

Exposé des motifs	Introduction qui explique les raisons d'un texte.
Article	Unité numérotée d'un texte de loi.
Alinéa	Paragraphe d'un article.
Abroger	Supprimer un texte en vigueur.
Code	Recueil qui regroupe les textes d'une matière.

Décret d'application	Texte qui précise les modalités d'application d'une loi.

Pour aller plus loin

Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

Assemblée nationale : textes en discussion : https://www.assemblee-nationale.fr/

Sénat : textes en discussion : https://www.senat.fr/